

1500704-80.2022.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... reconheceu os três indivíduos como autores do roubo (mídia).

Passo a analisar os delitos separadamente.

Artigo 157, §2º, inciso II e §2º A, inciso I, do CP (roubo majorado).

Restou demonstrado, com segurança, que os acusados Victor e Gabriel agiram em concurso de agentes, com terceira pessoa não identificada para praticar o delito de roubo dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500704-80.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500704-80.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2071472/2022 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 23612176 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2071472 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2071472 - 02º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HENRIQUE SILVEIRA CARLOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

VICTOR HENRIQUE SILVEIRA CARLOS e MARCO ANTÔNIO VIEIRA FRANZOI, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, do Código Penal. GABRIEL DE SOUZA PEREIRA, por sua vez, está sendo processo como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e no artigo 307, ambos do Código Penal.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 15 de março de 2022, por volta de 1h30 da madrugada, na residência localizada na Rua Manoel Mendes Peres Neto, nº. 630, nesta cidade e comarca de Limeira, VICTOR, MARCO ANTÔNIO e GABRIEL,

agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, a saber, R\$550,00 em dinheiro, além de 2 televisões, três celulares, caixas de som e outros bens que guarneciam a residência, conforme auto de exibição e apreensão e fotografias, todos pertencentes à vítima Bruno Neris da Silva.

Consta, ainda, que no dia 15 de março de 2022, por ocasião da lavratura do Boletim de Ocorrência AQ1572-2/2022 na Delegacia de Polícia localizada na Rua Francisco Ferreira da Rosa, nº. 248, Vila Cristovam, nesta cidade e comarca de Limeira, GABRIEL DE SOUZA PEREIRA atribuiu-se falsa identidade para ocultar sua condição de foragido.

Segundo apurado, na ocasião acima referida, os denunciados, previamente ajustados e utilizando-se do veículo Ford/Fiesta, prata, DXB-7971/Tambaú-SP, que estava na posse de VICTOR, dirigiram-se ao sítio do evento imbuídos na intenção de praticarem o roubo.

Para tanto, os denunciados adentraram a residência da vítima empunhando, cada um deles, arma de fogo, e mediante violência – golpe na cabeça – e grave ameaça, anunciaram-lhe o assalto, ocasião em que subtraíram R\$ 550,00 em dinheiro, além de 2 televisões, três celulares caixas de som e outros pertences que guarneciam a residência, empreendendo fuga no veículo Ford/Fiesta, cor prata.

Ocorre que foi possível o rastreamento de um dos aparelhos celulares subtraídos, o qual indicava como localização o bairro Nobreville, para onde os policiais militares se deslocaram, encontrando VICTOR, MARCO e GABRIEL, bem como o veículo Ford/Fiesta, dentro do qual estavam os objetos subtraídos.

Sendo assim, os denunciados foram conduzidos ao Distrito Policial, onde GABRIEL, a fim de ocultar sua condição de foragido, identificou-se como Jonathan Soares Souza.

A denúncia foi recebida em 05 de abril de 2022 (fls. 137/139).

Os réus foram citados e a defesa escrita veio aos autos (fls. 166/167 e 187/188).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 189/190).

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas, com interrogatório dos acusados ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais escritos.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 276/286) e da Defensoria Pública (fls. 292/300).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 21/26 e 124/125), auto de prisão em flagrante (fls. 04), auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), laudo pericial (fls. 177/179 e 182/184), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa tão somente quanto aos acusados Victor e Gabriel.

Em solo policial, o acusado Victor disse estava em uma praça junto com Jonathan por volta da meia noite e meia, quando ali chegou Buiú, que tem cerca de 20 anos, de cor parda escura, magro. Buiú disse que estava conversando com um "gay". Naquele momento o interrogado perguntou para Buiú se ele tinha alguma coisa barata para vender. Buiú disse que poderia pegar umas coisas na casa de um conhecido, mas não falou que iria roubar, deu a entender que pegaria as coisas com autorização da pessoa. Estava com seu Fiesta e embora não tenha CNH resolveu levar Buiú e Jonathan até a casa. Quando chegaram na casa da vítima, ela já estava defronte a casa. Cumprimentou a vítima, tendo ela o convidado para entrar. Naquele momento Buiú desceu do carro e sacou de uma réplica de arma de fogo, apontou para vítima e os dois entraram para dentro da casa. Buiú passou a pegar coisas como televisão, caixa de som, e outras coisas e colocar no quintal. Jonathan e ele colocaram as coisas no carro. Na verdade, foi Jonathan que colocou as coisas no Fiesta junto com Buiú. Somente ficou sabendo que era um roubo naquele momento. Depois do roubo foram embora. Ele ficou apavorado porque a vítima começou a gritar por socorro. Acabou chocando as rodas do carro na guia e furou os dois pneus da frente. Buiú ficou apavorado, saiu correndo e sumiu. Dirigiu o carro mesmo com os pneus furados até uma determinada rua, onde viu na frente da casa um senhor, até então desconhecido, cujo nome agora sabe ser Marco. Resolveu pedir ferramentas emprestadas para trocar os pneus. Naquele momento chegaram os policiais militares. Jonathan entrou na casa de Marco. O interrogado e Marco foram abordados na rua e presos. Não reagiu à prisão em qualquer momento. Deixa claro que Marco não participou do roubo e nem o conhecia (fls. 09/10).

Em Juízo, o acusado Victor disse que tem 18 anos. Trabalhava como autônomo. Realmente praticou o roubo. Devia para as pessoas erradas. Conversava com Gabriel e Buiú. Iria roubar. Estavam andando pela cidade e foi para o bairro em questão. Viram Bruno sentado em frente da casa dele mexendo no celular. A vítima foi enquadrada e colocada para dentro do imóvel. Colocou os pertences. Gabriel achou o dinheiro. A vítima saiu correndo e saíram todos desesperados em fuga. Saiu acelerando o veículo. Bateu numa valeta. Buiú saiu correndo e fugiu. Entrou no bairro e viu um homem chegando de motocicleta com uma mulher. Pediram um "macaco" e chave de roda emprestados. A viatura policial os pegou. Gabriel queria tomar água. Ficou ele e Marcos trocando o pneu. Não resistiu à prisão. Gabriel e Buiú estavam com réplicas de arma de fogo. Foi agredido pois os guardas queriam que eles entregassem as armas de fogo. O pai da vítima se apresentou como policial aposentado. Não conhecia Marco, nunca tinha visto ele. Tem passagem por atos infracionais. Conhecia Gabriel e não escutou como ele se apresentou aos policiais quando da prisão (mídia).

Em solo policial, o acusado Marco negou qualquer participação no roubo. Conhece a vítima e sabe que é filho do Marcio. Não entrou na casa da vítima. Não conhece os indiciados Victor e Jonathan. Trabalhou no Shopping Pátio até 1h30min da madrugada e foi de moto para sua casa, passou na casa de sua namorada Fabiana, pegou ela e a levou de moto até sua casa. Quando estava chegando foi abordado pelos indiciados Victor e Jonathan, que alegaram precisar de uma chave de rodas e um macaco para troca de pneu de um Fiesta que estava quase em frente da sua casa. Os policiais chegaram logo em seguida. Um dos réus correu para dentro da sua casa. Foi preso. Seu chefe no Shopping Pátio se chama Adriano e poderá confirmar que ele trabalhou até 1h30min. Trabalha no local faz quatro meses. Alega que se a vítima o reconheceu como autor do roubo ela está enganada. Trabalha no setor de manutenção do shopping. Não resistiu à prisão e nem avançou contra os policiais (fls. 13/14).

Em Juízo, o acusado Marco disse que tem 48 anos. É técnico de manutenção e trabalha no shopping como pedreiro. Está divorciando. Era meia noite e quarenta, estava no shopping trabalhando. Por volta da uma e pouco da manhã foi até um bar que costuma frequentar. Na casa da sua namorada, os meninos apareceram e emprestou a eles o macaco para consertar a roda do automóvel. Os policiais militares acharam que ele

estava envolvido no roubo e deram voz de prisão. Há rixa entre o pai da vítima e seu genitor. Não conhecia os acusados Victor e Gabriel. Saiu do shopping às 04h40min, foi até o bairro Ernesto Kulh e de lá foi para o bairro Nobreville. Pegou a latinha, a dose de conhaque e foi para casa. Não tem qualquer envolvimento com o automóvel encontrado. Havia dois rapazes no automóvel. Não viu a terceira pessoa apontada por eles. Um dos meninos entrou na sua casa correndo da polícia. Não tem antecedentes criminais (mídia).

Em solo policial, o acusado Gabriel disse que estava em uma praça junto com Victor, quando ali chegou um tal de Buiú, cujo nome e endereço não sabe dizer. O tal Buiú disse que estava marcando um encontro com um "gay" e convidou Victor e ele para ir lá na casa, pois ele iria pegar umas coisas com o "gay" e poderia vender a eles. Ele se interessou em comprar as coisas e não sabia que Buiú iria praticar o roubo. Foram os 3 até a casa do tal "gay". Buiú ameaçou a vítima com uma pistola de brinquedo e roubou televisores, celulares, dinheiro e outras coisas. Victor e ele ficaram do lado de fora da casa da vítima. Não viu quem agrediu a vítima. O carro usado para ir ao local era de Victor, tratando-se de um Fiesta prata. O pneu furou quando bateu na guia. Quando o pneu do carro estava sendo trocado na frente da casa de Marco, chegaram os policiais militares. Entrou na casa de Marco para tomar água. Os policiais entraram na casa de Marco e o prenderam. Não resistiu à prisão e não avançou contra os policiais. Marco não participou do roubo. Alega que não conhecia Marco e por acaso parou na casa dele, pediu uma ferramenta, uma chave de roda para trocar o pneu do veículo, porque viu Marco chegando de motocicleta (fls. 17/18).

Em Juízo, o acusado Gabriel disse que tem 26 anos. Trabalha como marceneiro. Estava bebendo com Victor. A vítima Bruno chamou Victor para ir até a casa dele. Estavam com réplica de arma de fogo. Começou a pegar os bens do ofendido. Marcos não tem qualquer envolvimento com o episódio. Buiú estava com eles e conseguiu fugir. Viram Marco e a mulher dele chegando. Pediu um "macaco" e chave de roda emprestados. A viatura policial apareceu de repente. Entrou na casa de Marcos e ficou escondido embaixo do carro porque queria fugir dos guardas. Foi algemado. Apanhou dos guardas. Identificou-se como Jonathan, que é seu primo, porque ficou com medo dos policiais. Só na delegacia falou seu nome verdadeiro. Já conhecia Victor. Estava foragido do sistema prisional. Tem antecedentes criminais por roubo. O veículo Fiesta era de Victor. A vítima Bruno chamou Victor por aplicativo destinado a homossexuais. O crime aconteceu do nada. Está arrependido. Houve emprego de um simulacro. Não agrediram a vítima. Estava há dois meses em Limeira, não sabe quem é Buiú e como localiza-lo (mídia).

Vejamos a prova oral, em harmonia com a confissão dos acusados Victor e Gabriel.

A vítima Bruno Neris da Silva contou que chegou do trabalho, estacionou a motocicleta e viu se tinha alguém na rua. Era de noite. Estava tudo normal. Deitou na sua cama e mexia no celular. De repente escutou o cachorro latir. Viu um tumulto e pessoas com faca dizendo para ele colocar a mão na cabeça. Eles disseram que não era brincadeira. Pegaram uma arma, eles queriam dinheiro. Um dos agentes fez piadinhas sem graça. Foi jogado no chão. A casa foi toda revirada. Foi xingado e apanhou dos agentes, os roubadores estavam muito drogados. Ficou em choque. O cofrinho foi roubado, assim como medalhas e televisão. Viu que o portão estava aberto e eles guardavam coisas dentro de um carro. Saiu correndo pedindo socorro. Os roubadores vieram atrás. Eles disseram que iriam mata-lo. Os agentes saíram cantando pneu, gritou e ninguém saía na rua. A motocicleta quase foi roubada. Pegou a moto e saiu desesperado. Foi procurar ajuda. Encontrou uma viatura da Guarda Municipal. Descreveu os roubadores e o automóvel. Nisso voltou para pedir ajuda. O pessoal da polícia chegou logo em seguida. Fizeram rastreamento do seu telefone celular. Viu que o aparelho estava no bairro Nobreville. Fizeram pesquisas naquele bairro. Depois falaram que os roubadores foram localizados. Ficou com muita raiva. Os objetos subtraídos estavam no interior do automóvel. Já conhecia Marco. Os três roubadores estavam em posse de arma de fogo. Quem bateu nele foi o mais novo. Só

encontraram um simulacro. Não sabe especificar a hora exata de entrada e saída. Acredita que o horário foi aquele constante na denúncia. Os acusados ficaram bastante tempo no seu imóvel. Não conhecia os acusados Vitor e Gabriel. Todos os bens foram recuperados. Nenhum dos roubadores usava máscaras (mídia).

A testemunha Adriano de Souza disse que é inspetor de segurança e conhece o acusado Marco. Confirmou que o réu prestou serviços no shopping até 0h40min e depois foi embora. Nunca teve problemas com Marco, pois ele é uma pessoa tranquila e trabalhadora (mídia).

A testemunha Paula Ledo Soares contou que conhece o acusado Marco, pois possui uma mercearia e loja de depósito de bebidas que o réu frequenta no bairro Ernesto Khul. Na data dos fatos, Marco foi ao estabelecimento para adquirir produtos. Esclarece que não sabe se Marco anda com os demais acusados (mídia).

A testemunha Ortência Ledo Soares disse que não compareceu em solo policial. Na data dos fatos, quem estava trabalhando no estabelecimento era sua irmã e que enviou as filmagens para ela. Não se recorda se Marco estava com algum veículo automotor. Esclarece que conhece apenas o acusado Marco (mídia).

A testemunha Fabiana Aparecida Rodrigues Lopes disse que é namorada de Marco e estava presente na data da prisão. Contou que Marco saiu do serviço no shopping e foi até a sua casa. Os acusados chegaram posteriormente, pedindo um macaco emprestado para trocar um pneu. Esclarece que um homem correu para o interior da residência e na sequência os policiais apareceram. Não conhece os acusados Victor e Gabriel (mídia).

O policial militar Caio César de Lima Simões contou que foi acionado para uma ocorrência de roubo. Em contato com a vítima Bruno, tomaram conhecimento que três pessoas pularam o muro da sua casa e mediante emprego de armas de fogo subtraíram objetos. Os indivíduos fugiram do local em um veículo Fiesta de cor prata e foi possível rastrear o telefone celular subtraído. Com o apoio de outras viaturas, foi possível localizar o veículo e os indivíduos próximos ao automóvel. Foi possível efetuar a abordagem imediata de Victor e Marco. O terceiro indivíduo correu para o interior da residência de Marco, mas foi detido. Foi localizado um simulacro dispensado no interior da casa. O terceiro indivíduo se identificou com o nome de Jonathan. Em revista no veículo, foi possível localizar o produto do roubo. A vítima foi até o local e reconheceu os objetos, assim como os acusados. Indagados, Jonathan e Vitor confessaram a prática do crime. Marco, por sua vez, negou os fatos (mídia).

O policial militar Nicolas Rodrigo Gentil disse que foi acionado via Copom e se deslocaram até o local dos fatos. A vítima informou que três roubadores ingressaram em sua residência e fugiram com os pertencentes. Foi utilizado um veículo Ford Fiesta de cor prata na prática delitiva. Foi subtraído um aparelho celular, sendo possível efetuar o rastreamento. No local indicado, visualizou os três acusados efetuando a troca do pneu do veículo. O acusado Jonathan, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga e entrou numa residência. Marco e Victor foram detidos. Foi possível abordar Gabriel no interior da residência. Em revista pelo local foi possível localizar um simulacro de arma de fogo. A vítima compareceu ao local e reconheceu os três indivíduos como autores do roubo (mídia).

Passo a analisar os delitos separadamente.

Artigo 157, §2º, inciso II e §2º A, inciso I, do CP (roubo majorado).

Restou demonstrado, com segurança, que os acusados Victor e Gabriel agiram em concurso de agentes, com terceira pessoa não identificada para praticar o delito de roubo dos objetos descritos na denúncia, mediante emprego de armas de fogo.

É dos autos que os acusados Victor e Gabriel, com a intenção de praticarem o delito de roubo e em comparsaria com pessoa não identificada, dirigiram-se ao sítio do evento utilizando-se do veículo Ford Fiesta, de cor prata. Os acusados ingressaram na residência da vítima, anunciaram o assalto e de lá subtraíram os bens descritos

na denúncia, sendo detidos posteriormente na posse da res furtiva, havendo confissão judicial e extrajudicial.

A causa de aumento de pena do emprego de arma deve subsistir ante o teor da prova oral. A vítima confirmou em audiência que houve utilização de armas de fogo na prática delitiva.

Nem alegue a Defesa que a falta de apreensão da arma de fogo tem o condão de elidir a causa de aumento, pois, segundo a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp nº 961.863/RS (submetido à sistemática dos recursos repetitivos), é dispensável a apreensão ou confecção de laudo pericial, desde que outras provas demonstrem a sua configuração, como neste caso concreto em que a vítima foi categórica ao asseverar que os agentes utilizaram armas de fogo para abordá-la.

Eis o teor do julgado:

"CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria". (STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011).

A vítima descreveu em audiência que havia mais de uma pessoa praticando o crime de roubo. Então, o caso é de reconhecimento do concurso de agentes. Os acusados Gabriel e Victor atuaram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas.

Não há que se cogitar em tentativa. O roubo se consumou, porquanto os réus Gabriel e Victor lograram inverter a posse sobre os bens subtraídos. Como é sabido, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessada a violência ou grave ameaça empregada.

Tal entendimento se encontra consubstanciado na Súmula nº 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

Registre-se que eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade dos réus, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

"A embriaguez não acidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que

ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v.1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

A embriaguez só é proveniente de caso fortuito quando o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere. Em sendo voluntária, não há falar-se em exclusão da responsabilidade penal dos réus.

Quanto ao acusado Marco, é caso de absolvição por fragilidade probatória, na esteira da manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública.

O que se tem nos autos é que o réu Marco foi visto na via pública ajudando na troca de pneus furados do automóvel Ford Fiesta, fato que ocorreu defronte ao imóvel residencial de sua namorada e após o seu retorno do trabalho noturno, eis que forneceu ferramentas aos acusados Victor e Gabriel.

Outrossim, o automóvel utilizado na prática do delito não é de sua propriedade. Não bastasse, os réus Gabriel e Victor confirmaram em solo policial e em Juízo que o corréu Marco não participou do roubo, não o conhecendo até então, e apontaram a terceira pessoa envolvida como Buiú, roubador que fugiu antes da chegada dos policiais militares, não havendo qualquer confissão informal de Marco aos guardas que o prenderam.

Muito embora a vítima o tenha reconhecido, o acusado Marco prestou longo interrogatório em solo policial e em Juízo, afirmando que não participou do roubo e que havia trabalhado no shopping antes da prisão, não conhecendo os demais denunciados.

Aliás, foram juntadas imagens do Shopping Pátio demonstrando que Marco realmente trabalhou no local até às 00h41min (cf. fls. 119/122) e depois se deslocou até o comércio das testemunhas Paula e Hortência às 01h37min (cf. mídia), fato confirmado pela prova oral colhida em audiência.

Ademais, Marco não ostenta antecedentes criminais, conta com ocupação lícita e tem residência no distrito da culpa. Dessa forma, os elementos contidos nos autos são insuficientes para imputar ao acusado a prática do crime de roubo.

De fato, não há prova suficientemente segura para embasar a condenação do corréu Marco, eis que os indícios apurados na fase policial, que justificaram o ajuizamento da ação penal, não foram confirmados na fase do contraditório.

Para se impor a condenação de Marco, é necessária a certeza da autoria do crime, o que não se viu nos autos. Ainda que haja indícios de que o réu possa ser um dos autores do roubo, o acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório não traz a certeza necessária para sua condenação, militando a dúvida em seu favor.

Artigo 307, caput, do Código Penal (falsa identidade).

Quanto ao crime de utilização de falsa identidade praticado pelo acusado Gabriel, entendo que é caso de procedência.

Muito embora exista entendimento no sentido de que o fato descrito na denúncia não constitui crime em razão de ter o réu direito de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), sendo permitida essa forma de autodefesa, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, o entendimento hoje dominante é no sentido de que é permitido apenas ao acusado que permaneça calado e não que minta em relação à sua qualificação.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou recurso extraordinário, no qual foi reconhecida repercussão geral, julgando caracterizado o delito em tais hipóteses:

"EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE.

TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes." (STF, RE 640139 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 RTJ VOL-00233-01 PP-00311).

O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 522, com o seguinte teor: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

Tratando-se o delito do art. 307 do CP de crime formal, é desnecessária a consumação de obtenção da vantagem ilícita própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros.

A partir das provas produzidas e juntadas aos autos, não há dúvidas de que o acusado Gabriel, ao atribuir para si a falsa identidade de Jonathan Soares Souza, com o intento de se beneficiar, evitando-se que seus antecedentes criminais fossem revelados, praticou o delito previsto no art. 307 do CP, sendo de rigor a condenação nesse específico crime.

Demonstrada a procedência da imputação contra os acusados Victor e Gabriel, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

#### VICTOR HENRIQUE SILVEIRA CARLOS

Na primeira fase da dosimetria penal, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são favoráveis e fixo a pena-base no patamar mínimo, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não é caso de reconhecimento de agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços), com pena final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, a qual torno definitiva na ausência de outras causas modificadoras.

O delito de roubo também foi qualificado pelo concurso de pessoas, mas deixo de aplicar a causa de aumento por força do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ao elencar que, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

#### GABRIEL DE SOUZA PEREIRA

Artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria penal, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são favoráveis e fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o réu é multirreincidente (Autos nº 0001337-40.2015.8.26.0635 e



1501433-42.2019.8.26.0537 - fls. 62/65). Todavia, ele confessou a prática do delito e demonstrou arrependimento, não se podendo operar a compensação integral em razão da multirreincidência, de modo que a majoração será de 1/6, totalizando 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com pena pecuniária de 11 (onze) dias multa. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, ainda mais quando utilizada a atenuante para fundamentar a sentença condenatória.

No caso em julgamento, todavia, a multirreincidência inviabiliza a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois o agente que ostenta tal condição merece maior reprovação (cf. STJ, HC 375.917/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; HC 344.262/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços), com pena final de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a qual torno definitiva na ausência de outras causas modificadoras.

O delito de roubo também foi qualificado pelo concurso de pessoas, mas deixo de aplicar a causa de aumento por força do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ao elencar que, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Artigo 307 do Código Penal (falsa identidade)

Na primeira fase da dosimetria penal, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, o réu é multirreincidente (Autos nº 0001337-40.2015.8.26.0635 e 1501433-42.2019.8.26.0537 - fls. 62/65). Todavia, ele confessou a prática do delito e demonstrou arrependimento, não se podendo operar a compensação integral em razão da multirreincidência, de modo que a majoração será de 1/6, totalizando 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena acima fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Presente o concurso material de delitos (crimes de roubo e falsa identidade) na forma do artigo 69 do CP, somo todas as penas, totalizando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, bem como 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

O acusado Victor iniciará o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, sob a luz do artigo 33, §3º, do Código Penal. O réu Gabriel, por sua vez, cumprirá a pena de roubo em regime inicial fechado, por se tratar de acusado multirreincidente, não sendo viável a fixação do regime inicial intermediário. No crime apenado com detenção, fixo o regime inicial semiaberto.

Nos termos do art. 44 do CP, tendo sido cometido mediante violência e com grave ameaça, impossível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

Deixo de aplicar a regra de detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de fixação de regime, pois, não há elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual progressão de regime, e, também, porque o juiz das execuções penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos termos do art. 66, da Lei das Execuções Penais.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu VICTOR HENRIQUE SILVEIRA CARLOS, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no seu menor valor, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Também condeno o réu GABRIEL DE SOUZA PEREIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no seu menor valor, bem como à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e no artigo 307, ambos do Código Penal, em concurso material de delitos.

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o acusado MARCO ANTÔNIO VIEIRA FRANZOI, já qualificado nos autos, da imputação do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O sentenciado Gabriel, se insatisfeito com esta decisão, pelo fato de ter respondido ao processo custodiado, em razão da gravidade do crime de roubo perpetrado, para garantia da ordem pública, não poderá recorrer em liberdade, ainda mais porque é multirreincidente.

Fixado o regime inicial semiaberto em favor do sentenciado Victor, não se mantem a prisão preventiva. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o HC nº 181.534, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 02/03/2020, "eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado pelas instâncias ordinárias".

Na mesma direção:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA

SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário". (STF, HC 138122, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017).

"HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE MANTÉM O DECRETO PRISIONAL - ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA - A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE CONSTITUI MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A PRÓPRIA PENA A QUE FOI CONDENADO - OFENSA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE NORTEADORES DE TODA E QUALQUER INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO NO CAMPO DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS EM NOSSO PAÍS - "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO".(STF, HC 185087 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 07-10-2020 PUBLIC 08-10-2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. (...) NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (HC 185181 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020).

Portanto, revogo a prisão preventiva do réu Victor, determinando a imediata expedição do alvará de soltura.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária dos réus Gabriel e Victor e os demais requisitos do processo de execução.

Custas processuais na forma da Lei Estadual nº 11608/03, observada a gratuidade processual concedida.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA